



P U T U S A N

Nomor 2599/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : GATOT SUGIARTO Bin SUMBER SUKARDI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/11 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tembok Gede Gg. 3 No.20, RT.03/RW.02, Kel.
Bubutan, Kec. Bubutan – Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Serabutan);

Terdakwa 2

Nama lengkap : ZAENAL ARIFIN Bin FAISOL;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/4 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Petemon Gg. 3 No. 35, RT.02/RW.10, Kel.
Petemon, Kec. Sawahan – Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Rumah Keadilan Masyarakat, berkantor di Jl. Klampis Anom IV Blok. F No.59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan tertanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2599/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2599/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **GATOT SUGIARTO BIN SUMBER SUKARDI** dan Terdakwa II **ZAENAL ARIFIN BIN FAISOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menukar, membeli, menerima dalam jual beli Narkotika Golongan I***" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **GATOT SUGIARTO BIN SUMBER SUKARDI** dan Terdakwa II **ZAENAL ARIFIN BIN FAISOL** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun Dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama



Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) Bungkus Plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) Bungkus Plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,46$ (nol koma empat enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo.

Dirampas untuk Dimusnakan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa mereka Terdakwa I **GATOT SUGIARTO BIN SUMBER SUKARDI** dan Terdakwa II **ZAENAL ARIFIN BIN FAISOL** pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu bulan Oktober pada tahun 2023 bertempat di Jl. Tembok Gede Gang 3 Nomor 20 Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili



perkara ini, telah melakukan perbuatan "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menukar, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB tepatnya ketika Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi EDO RANTO PERKASA selaku anggota pada Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya memperoleh informasi adanya jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi EDO RANTO PERKASA melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi EDO RANTO PERKASA berangkat menuju Gapura Jl. Tembok Gede Gang 3 Surabaya dan melihat Terdakwa I sedang berada di gapura. Bahwa selanjutnya Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi EDO RANTO PERKASA langsung mengamankan Terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 gram (nol koma empat delapan) gram. Selanjutnya Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi EDO RANTO PERKASA kembali mengamankan Terdakwa II di Jl. Tembok Gede Gang 3 No. 20 Surabaya dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram (nol koma empat enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa I memperoleh sabu dengan cara membeli kepada Terdakwa II pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Tembok Gede Gang 3 No. 20 Surabaya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali, sedangkan Terdakwa II memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi Sdr. PENDIK Alias TOLE pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB secara ranjau di Jl, Banyu



Urip Kidul Molin 3 Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali. Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sabu tersebut dengan cara membagi beberapa poket, yang mana tiap poketnya Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram, dan apabila dijual per paket, Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 08323/NNF/2023 hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2428/2023/NNF- berupa 1 (satu) plastik kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ gram
- 2429/2023/NNF- berupa 1 (satu) plastik kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram
- 2430/2023/NNF- berupa 1 (satu) plastik kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,121$ gram

Adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam membeli, menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

SUBSIDIAIR:



-----Bahwa Terdakwa I **GATOT SUGIARTO BIN SUMBER SUKARDI** dan Terdakwa II **ZAENAL ARIFIN BIN FAISOL** pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu bulan Oktober pada tahun 2023 bertempat di Jl. Tembok Gede Gang 3 Nomor 20 Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB tepatnya ketika Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi EDO RANTO PERKASA selaku anggota pada Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya memperoleh informasi adanya jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi EDO RANTO PERKASA melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi EDO RANTO PERKASA berangkat menuju Gapura Jl. Tembok Gede Gang 3 Surabaya dan melihat Terdakwa I sedang berada di gapura. Bahwa selanjutnya Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi EDO RANTO PERKASA langsung mengamankan Terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 gram (nol koma empat delapan) gram. Selanjutnya Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi EDO RANTO PERKASA kembali mengamankan Terdakwa II di Jl. Tembok Gede Gang 3 No. 20 Surabaya dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram (nol koma empat enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa I memperoleh sabu dengan cara membeli kepada Terdakwa II pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jl.



Tembok Gede Gang 3 No. 20 Surabaya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali, sedangkan Terdakwa II memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi Sdr. PENDIK Alias TOLE pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB secara ranjau di Jl, Banyu Urip Kidul Molin 3 Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali. Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sabu tersebut dengan cara membagi beberapa poket, yang mana tiap poketnya Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram, dan apabila dijual per paket, Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 08323/NNF/2023 hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2428/2023/NNF- berupa 1 (satu) plastik kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ gram
- 2429/2023/NNF- berupa 1 (satu) plastik kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram
- 2430/2023/NNF- berupa 1 (satu) plastik kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,121$ gram

Adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDO RANTO PERKASA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB tepatnya ketika Saksi bersama Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya memperoleh informasi adanya jual beli narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya melakukan penyelidikan, dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Para Terdakwa, selanjutnya berangkat menuju Gapura Jl. Tembok Gede Gang 3 Surabaya dan melihat Terdakwa I sedang berada di gapura;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya langsung mengamankan Terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 gram (nol koma empat delapan) gram;
 - Bahwa Saksi bersama Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya juga mengamankan Terdakwa II di Jl. Tembok Gede Gang 3 No. 20 Surabaya dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram (nol koma empat enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DIKA HARDIANSYAH, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB tepatnya ketika Saksi bersama Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya memperoleh informasi adanya jual beli narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya melakukan penyelidikan, dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Para Terdakwa, selanjutnya berangkat menuju Gapura Jl. Tembok Gede Gang 3 Surabaya dan melihat Terdakwa I sedang berada di gapura;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya langsung mengamankan Terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 gram (nol koma empat delapan) gram;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya juga mengamankan Terdakwa II di Jl. Tembok Gede Gang 3 No. 20 Surabaya dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 gram (nol koma empat enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa masing-masing dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. GATOT SUGIARTO Bin SUMBER SUKARDI:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Gapura Jl. Tembok Gede Gang 3 Surabaya dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 gram (nol koma empat delapan) gram;
- Bahwa Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya juga mengamankan Terdakwa II di Jl. Tembok Gede Gang 3 No. 20 Surabaya dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram (nol koma empat enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa II pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Tembok Gede Gang 3 No. 20 Surabaya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual Kembali;
- Bahwa sedangkan Terdakwa II memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi Sdr. PENDIK Alias TOLE pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB secara ranjau di Jl, Banyu Urip Kidul Molin 3 Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual Kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II menjual sabu tersebut dengan cara membagi beberapa poket;
- Bahwa dari tiap poketnya Terdakwa dan Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram, dan apabila dijual per paket, Terdakwa dan Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Terdakwa II. ZAENAL ARIFIN Bin FAISOL:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;

Halaman 10 Putusan Nomor 2599/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Gapura Jl. Tembok Gede Gang 3 Surabaya dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 gram (nol koma empat delapan) gram;
- Bahwa Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya juga mengamankan Terdakwa di Jl. Tembok Gede Gang 3 No. 20 Surabaya dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram (nol koma empat enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Tembok Gede Gang 3 No. 20 Surabaya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual Kembali;
- Bahwa sedangkan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi Sdr. PENDIK Alias TOLE pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB secara ranjau di Jl, Banyu Urip Kidul Molin 3 Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual Kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I menjual sabu tersebut dengan cara membagi beberapa poket;
- Bahwa dari tiap poketnya Terdakwa dan Terdakwa I memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram, dan apabila dijual per paket, Terdakwa dan Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$



0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkusnya;

- 1 (satu) Bungkus Plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) Bungkus Plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium dengan No. Lab: 08323/NNF/2023, tanggal 23 Oktober 2023, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara Para Terdakwa dengan Nomor:

- 2428/2023/NNF- s/d 2430/2023/NNF-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB, untuk Terdakwa I bertempat di Gapura Jl. Tembok Gede Gang 3 Surabaya, sedangkan terhadap Terdakwa II bertempat di Jl. Tembok Gede Gang 3 No. 20 Surabaya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 gram (nol koma empat delapan) gram, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram (nol koma empat enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk di jual lagi/edarkan;
- Bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti shabu tersebut benar



mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa Shabu adalah salah satu bentuk Narkotika yang peredarannya secara bebas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;
4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggung-jawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35



Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. **GATOT SUGIARTO Bin SUMBER SUKARDI** dan Terdakwa II. **ZAENAL ARIFIN Bin FAISOL** di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa, dan Para Terdakwa merupakan subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini, untuk mengetahui apakah Para Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku perbuatan tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa meskipun Para Terdakwa mengakui telah mengetahui bahwa segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika secara bebas adalah dilarang oleh undang-undang (incasu Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika diperlukan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Indonesia. Namun demikian Terdakwa II tetap melakukan perbuatan membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Sdr. PENDIK Alias TOLE tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan Republik Indonesia), dan selanjutnya paketan narkotika tersebut akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur atau semua sub unsur tersebut telah terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan bahwa Terdakwa I memperoleh sabu dengan cara membeli kepada Terdakwa II pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Tembok Gede Gang 3 No. 20 Surabaya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali, sedangkan Terdakwa II memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi Sdr. PENDIK Alias TOLE pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB secara ranjau di Jl, Banyu Urip Kidul Molin 3 Surabaya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali, yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sabu tersebut dengan cara membagi beberapa poket, yang mana tiap poketnya Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000 (seratus lima



puluh ribu rupiah) per gram, dan apabila dijual per paket, Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya memperoleh informasi adanya jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan menindaklanjuti informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II, Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Kota Surabaya berangkat menuju Gapura Jl. Tembok Gede Gang 3 Surabaya dan melihat Terdakwa I sedang berada di gapura, sehingga langsung mengamankan Terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 gram (nol koma empat delapan) gram, yang selanjutnya mengamankan Terdakwa II di Jl. Tembok Gede Gang 3 No. 20 Surabaya dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 gram (nol koma empat enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian terbuktilah bahwa Para Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli shabu, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkoba Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdiri atas beberapa



jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap shabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana ini telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08323/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor: 2428/2023/NNF- s/d 2430/2023/NNF-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah memenuhi atau minimal mendekati rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:

- 1 (satu) Bungkus Plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) Bungkus Plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) Bungkus Plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,46 (nol koma empat enam) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut merupakan sarana melakukan perbuatan dan barang yang dilarang beredar di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa merusak generasi penerus Bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **GATOT SUGIARTO Bin SUMBER SUKARDI** dan Terdakwa II. **ZAENAL ARIFIN Bin FAISOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat delapan) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,46$ (nol koma empat enam) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Tongani, S.H., M.H.**, dan **Darwanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **05 Februari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Arie Zaky Prasetya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan dihadapan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Tongani, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.

Halaman 20 Putusan Nomor 2599/Pid.Sus/2023/PN Sby